

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 312/2538

นางปิยนภ ท่อสกุล

โจทก์

นางนิตยา ยอดสำโรง ฯ

จำเลย

นางปิยนภ ท่อสกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษา ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองฎีกา ผู้พิพากษาที่นั่ง พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นสั่งในคำร้องว่า ฎีกาของโจทก์ไม่มีเหตุอันควรฎีกาในข้อเท็จจริงได้ จึงไม่รับรองให้ฎีกาและมีคำสั่งในฎีกาว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มีปัญหาระสำคัญอันสมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าเงินแชร์เปียหอยให้แก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 82,456 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 57) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มิได้ร่วมเล่นแชร์ตั้งแต่แรกเพียงเข้ามาเกี่ยวข้องภายหลังสามีจำเลยถึงแก่กรรมและการเล่นแชร์ได้ยุติลงแล้ว การที่โจทก์ฎีกา ว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่า โจทก์ได้ร่วมเล่นแชร์กับสามีจำเลย ในฐานะนายวงแชร์ จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะทายาท จึงเป็นฎีกา ได้เถียง

ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง
เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มิได้ร่วมเล่นแชร์ตั้งแต่
แรกเพึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับภายหลังสามี่จำเลยถึงแก่กรรมและการเล่นแชร์ได้ยุติลงแล้ว
การที่โจทก์ฎีกา ว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่า โจทก์ได้ร่วมเล่นแชร์กับสามี่จำเลย ใน
ฐานะนายวงแชร์ จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะทายาท จึงเป็นฎีกา ได้เถียง
ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง
เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชลอ ทองแถม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>